

1501002-37.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134230/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 17968302 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1771/21/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2134230 - 03º D.P. S.BERNARDO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501002-37.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501002-37.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134230/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 17968302 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1771/21/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2134230 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO HIPOLITO FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

RICARDO HIPÓLITO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Geralda Paixão nº 35, bairro dos Casa, nesta cidade e comarca, teria trazido consigo, guardado e mantido em depósito, para fins de comercialização, 6 gramas de maconha, do tipo "skunk" ou "skank", acondicionadas em 10 invólucros acrílicos; 464 gramas de cocaína, acondicionadas em 626 invólucros plásticos; e 78 gramas de cocaína, na forma de crack, acondicionadas em 305 invólucros, sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar (fls. 01/02).

Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 96/102).

A denuncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (fls. 109/113).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, após o que o réu

foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação da pena no mínimo legal e do regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 16/18, no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, no laudo pericial de fls. 143/145, bem como na prova oral coligida aos autos.

Quanto à autoria, também restou delineada.

Interrogado em juízo, o réu admitiu a prática do crime, aduzindo que o fez por necessidade financeira. Colaborou integralmente com os policiais, dizendo, inclusive, onde estava parte das drogas cuja posse lhe foi imputada.

Sua confissão foi corroborada em juízo.

De fato, sob o crivo do contraditório, os policiais ouvidos disseram que realizavam patrulhamento de rotina no bairro Divinéia, quando avistaram o acusado, que, ao perceber a presença da viatura, deixou no chão uma sacola e começou a caminhar para atravessar a rua. Foi abordado. Em busca pessoal localizaram a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete) em sua posse e o questionaram sobre o conteúdo da sacola que havia dispensado. Ele logo admitiu que na sacola havia drogas e que ele havia acabado de assumir o ponto de vendas. Questionado sobre a origem da droga, declarou que havia recebido de um indivíduo que conhece apenas como "JC" ou "JP" e que ele havia feito a entrega em uma motocicleta BMW de cor azul e branca. Na sacola que foi recuperada foram encontradas 10 (dez) porções de erva esverdeada semelhante à maconha, acondicionadas em potes acrílicos com um adesivo escrito "Skank". Questionado se havia mais entorpecente escondido, ele apontou um terreno baldio. Em um saco de lixo escondido na vegetação localizaram cocaína e crack em grande quantidade. Diante de tais depoimentos, tão congruentes, evidente a necessidade de condenação do réu, eis que não há nada nos autos que indique que os policiais tivessem falseado a verdade.

Com efeito, os testemunhos dos policiais merecem total credibilidade, não havendo nada que desautorize, a priori, a sua versão. Nesse sentido:

"Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" (STJ, HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 28/06/2011).

Os policiais são agentes do Estado e suas palavras gozam de fé pública, sendo evidentemente necessária a existência de prova em sentido contrário para que seus depoimentos sejam afastados, o que não é o caso dos autos, diante da confissão do acusado.

Assim, apurada a responsabilidade do acusado pelo delito de tráfico de drogas, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, servindo a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o réu apenas para reduzir o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, fica a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, deixando a reduzir a pena por estar estabelecida no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu era primário e não ostentava antecedentes criminais à época dos fatos, não tendo ficado evidenciado que integre organização

criminosa. Contudo, reduzo a reprimenda em apenas 1/3, diante da quantidade e da variedade de entorpecentes encontrada com ele, o que impede a aplicação integral do benefício legal, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Assim, fica a pena estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pena esta que torno definitiva.

No mais, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça decidiram que o tráfico de drogas, quando reconhecida a causa de diminuição de pena em questão, não é crime hediondo, de modo que aquele por ele condenado pode ser agraciado com todos os benefícios legais.

Dito isso, observo que o réu era tecnicamente primário à época do crime.

Em sendo a pena fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime aberto como o inicial, nos termos do artigo 33, §2º, inciso "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Estatuto Repressor, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é o réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo 46, do Código Penal, bem como ao pagamento de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, independentemente da multa imposta em razão do preceito secundário do tipo penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu RICARDO HIPÓLITO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica, sendo substituída a reprimenda corporal imposta por pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, e multa substitutiva no valor de 10 (dez) dias-multa.

Pelas circunstâncias do caso concreto, pelo regime fixado e pela substituição operada, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro encontrado em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA